

부서 주의

제 목 유통검사 사전통지 절차 미흡
 소 관 부 서 ♡♡♡♡♡본부
 내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원은 석유사업법에 따라 석유사업자 등이 의무 위반⁸⁾ 여부에 대한 확인이 필요하다고 인정되는 경우 사업장에 출입하여 장부·서류·시설 등을 검사하거나 시료를 채취하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「석유유통검사업무규정」 제8조제1항에 따르면 유통검사업무 수행을 위해 장부·서류 또는 그 밖의 물건을 검사하는 경우 검사할 내용 및 검사 기간을 정하여 검사개시 3일전까지 해당 검사를 받을 자에게 통지하여야 한다. 다만 석유사업법 제29조제1항⁹⁾ 또는 법 제39조제1항제1호부터 제4호까지, 제8호 및 제10호¹⁰⁾의 하나에 해당하는 검사를 하는 경우에는 유통검사 시작과 동시에 구두로 통지할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

8) 가짜석유제품 제조 등의 금지, 정량에 미달되게 판매하는 행위, 등유 등을 차량기계의 연료로 판매하는 행위, 석유판매업별 영업방법 위반 등

9) 누구든지 가짜석유제품 제조 등의 행위를 하여서는 아니 된다.

10) 가짜석유제품 제조를 목적으로 영업시설 설치·개조, 정량미달 판매행위, 등유 등을 차량기계 연료로 판매하는 행위, 그 밖의 유통질서를 해치는 행위

이와 관련하여 감사대상기간('23. 9월 ~ '25년 8월)의 읍읍읍읍읍본부의 유통검사 사전통지서 발행 현황을 검토한 결과, 사전통지서 발급 건 중 총 6회에 걸쳐 21건이 결재권자의 결재를 득하지 않은 채 사전통지서가 발행되어 업소에 통보한 것으로 확인되었다.

[표 3] 유통검사 사전통지서 결재 누락 현황

사전통지서 발행일	사전통지서 발행 건수	비고
2024.01.17	1업소	사전결재 공문누락
2024.03.05	12업소	
2024.03.29	3업소	
2024.05.02	1업소	
2024.05.09	1업소	
2024.10.14	3업소	

공문서 결재는 기관 내부적으로 행정행위의 최종 승인에 해당되어 사전통지서 발행의 결재 누락은 적법한 권한 없는 자에 의한 행정행위로 간주 될 수 있어, 추후 법적 절차적 하자로 이어질 수 있는 만큼 절차를 준수하여 운영하여야 한다.

관계부서 의견

읍읍읍읍읍본부는 감사 의견을 수용하며 추후 유통검사 사전통지서 발행 절차를 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항

읍읍읍읍읍본부장은 향후 유통검사를 위해 통지서 발행 시 사전결재를 득한 후 직인을 찍어 업소에 발행할 수 있도록 절차를 준수하여 운영하시기 바랍니다. (부서주의)